

[예상][1][04.04-1]근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성 검토

【문제 4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B 사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B 사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00 부터 18:00 까지이며, 12:00 부터 13:00 까지 1 시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 "휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다"는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1 시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B 사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음 1) 근로기준법상 휴게시간의 의의와 "자유이용의 원칙"에 대하여 서술하고, 사안과 같이 장소적 제약이 가해진 상태에서의 휴게시간이 법적으로 유효한지 논하시오. (25 점)